

1501531-07.2021.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES
Comarca: Pindamonhangaba
Foro: Foro de Pindamonhangaba
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... já estava em regime aberto pelo delito de tráfico de drogas. Procuramos Sidnei em datas pretéritas no endereço informado ao Poder Judiciário quando da entrada no regime aberto, mas não o encontramos. Diante deste fato continuamos as investigações para saber de seu paradeiro. Obtivemos notícias de que Sidnei estava escondido na casa de Rafael, vulgo Snoop, localizada na Rua Tenente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501531-07.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501531-07.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2302200/2021 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 21235051 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 2302200 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SIDNEI MONTEIRO FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES

Vistos.

SIDNEI MONTEIRO FILHO ("SIDNEI"), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 16, § 1º, inciso IV, e do art. 12, ambos da Lei 10/826/03, bem como do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, todos em concurso material. Isso porque, nos exatos termos da denúncia (fls. 1/2), em 05 de novembro de 2021, por volta das 16h40min, na Rua Tenente Sebastião Gomes, 250, Bairro São Judas Tadeu, neste Município e Comarca, o acusado possuía arma de fogo - pistola de calibre .380, com número de série suprimido - de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Emerge, ainda, que, na mesma data e local, o acusado possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, dois carregadores contendo 36 (trinta e seis) munições, além de outras 76 (setenta e seis) munições de calibre .16, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Verte, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, SIDNEI tinha em depósito e guardava, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis sativa l, conforme exame químico-toxicológico a ser oportunamente juntado ao feito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo apurado, na data dos fatos, o acusado mantinha

guardada em sua moradia a arma de fogo, dois carregadores e diversas munições, além de pólvora, espoleta e chumbo para confecção de munições, uma escova de aço para limpeza de armas e uma porção de maconha, sem autorização legal. Consta da denúncia que, na data dos fatos, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, ingressaram na residência do acusado e apreenderam os referidos artefatos e a droga, eis que ele não possuía autorização para tanto, tendo sido preso em flagrante delito.

Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 15/25), autos de exibição e apreensão (fls. 28/30 e 31/33), cópia de decisão proferida nos autos do Proc. 1501954-98.2021.8.26.0445 deferindo a expedição de mandado de busca domiciliar no endereço do acusado (fl. 42), relatório final de inquérito policial (fls. 91/93), laudo de exame pericial em peças - revólver e cartuchos (fls. 98/100, 190/192 e 238/240), laudos de exame pericial em peças - aparelho de telefonia móvel e acessórios (fls. 175/183 e 184/189), imagens fotográficas (fls. 193/196) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 224/226 e 241/243).

A autoridade policial representou pela prisão preventiva do acusado (fls. 4 e 24/25).

O Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 65/68).

A audiência de custódia foi dispensada com fundamento no Provimento CSM nº 2545/2020, da Recomendação CNJ nº 62/2020, bem como do Provimento CSM nº 2548/2020, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva (fls. 69/74), sendo cumprida a fls. 85/90, com manutenção da custódia cautelar (fls. 118/119, 139/140 e 219/220).

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2021 (fls. 83/84).

A autoridade policial requereu a autorização para destruição da arma de fogo apreendida nos autos (fl. 105), sem houvesse oposição do Parquet (fl. 108), o que restou deferido por decisão prolatada à fl. 112.

Regularmente citado (fl. 111), o acusado, por meio de defensor constituído (fl. 122), ofereceu resposta à acusação (fls. 120/121), reservando-se o direito de adentrar o mérito por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Não alegadas preliminares, nem vislumbradas hipóteses de absolvição sumária, houve a designação de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 127/130).

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo indeferida oitiva da testemunha arrolada pela Defesa, Sr. Rafael, forte no art. 400, § 1º, do CPP, seguindo-se o interrogatório do acusado; ainda, restou afastada a tese defensiva adiantada pelo causídico no ato instrutório, concernente ao reconhecimento da nulidade da prova colhida nos autos, em virtude de vício decorrente da invasão de domicílio; o Ministério Público apresentou alegações finais orais, sustentado a inexistência de vícios na atuação policial concernente ao cumprimento do mandado de busca na residência do acusado, tendo requerido a condenação do réu, nos termos da denúncia, uma vez que comprovadas autoria e materialidade delitivas, com fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena (fls. 210/211).

A defesa técnica do acusado, em alegações finais apresentadas por escrito a fls. 197/207, bateu-se, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva da testemunha Rafael, a qual presenciou a ausência de consentimento do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência, a consubstanciar a nulidade da prova colhida nos autos, corroborada, ainda, pela divergência do endereço constante do mandado de busca domiciliar e inexistência de gravação da diligência; sustentou, também, a inexistência de juntada de laudo pericial de exame da droga apreendida.

Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, além da concessão do direito de recurso em liberdade. Juntou documentos (fls. 208/209).

Por decisão de fl. 212, foi determinada a vinda, com urgência do laudo de exame toxicológico definitivo, o qual foi juntado a fls. 224/226, tendo o Parquet reiterado as alegações finais apresentadas em audiência (fl. 229).

A defesa técnica do acusado, a seu turno, aduziu a extemporaneidade da juntada do laudo de exame toxicológico aos autos, reiterando as alegações já apresentadas (fl. 235).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, assinale-se que a tese defensiva concernente à nulidade da prova colhida nos autos, em virtude de vício decorrente da invasão de domicílio, bem como relativa ao cerceamento de defesa em razão do indeferimento da testemunha arrolada pela Defesa já foi inicialmente afastada por decisão prolatada a fls. 210/211, tocando as demais questões aventadas nas alegações escritas (fls. 197/207) ao mérito.

No mais, pese o quanto sustentado pela Defesa à fl. 235, não há se falar em reconhecimento da nulidade processual em razão da posterior juntada do laudo de exame toxicológico definitivo.

Isso porque, mesmo tendo sido acostado ao feito após o encerramento da instrução, foi oportunizada às partes o conhecimento do teor do referido laudo, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ausentes nulidades a proclamar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito.

A ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

Para além da prova oral, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), boletim de ocorrência (fls. 15/25), autos de exibição e apreensão (fls. 28/30 e 31/33), cópia de decisão proferida nos autos do Proc. 1501954-98.2021.8.26.0445 deferindo a expedição de mandado de busca domiciliar no endereço do acusado (fl. 42), relatório final de inquérito policial (fls. 91/93), laudo de exame pericial em peças - revólver e cartuchos (fls. 98/100, 190/192 e 238/240), laudos de exame pericial em peças - aparelho de telefonia móvel e acessórios (fls. 175/183 e 184/189), imagens fotográficas (fls. 193/196) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 224/226 e 241/243).

A autoria é igualmente certa e convergiu para o acusado.

Com efeito, perante a autoridade policial (fls. 5/6), a testemunha CARLOS ALBERTO AQUINO DE ALMEIDA, policial civil, relatou in verbis que: Na data de hoje, 05 de novembro de 2021, por volta das 16h40min, fomos designados para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo 15001954-

98.2021.8.26.0445. Trata-se de investigação de homicídio ocorrido nesta Comarca no dia 06 de agosto de 2021, registrado no boletim de ocorrência 4443/2021 - Plantão Taubaté, inquérito instaurado sob o nº 2218275-25.2021.130412, processo principal 1501531-41.2021.8.26.0445. Nos autos do processo 15001954- 98.2021.8.26.0445, fora expedido mandado da prisão temporária de Sidnei Monteiro Filho, vulgo Colméia. Sidnei já estava em regime aberto pelo delito de tráfico de drogas. Procuramos Sidnei em datas pretéritas no endereço informado ao Poder Judiciário quando da entrada no regime aberto, mas não o encontramos. Diante deste fato continuamos as investigações para saber de seu paradeiro. Obtivemos notícias de que Sidnei estava escondido na casa de Rafael, vulgo Snoop, localizada na Rua Tenente Sebastião Gomes, nº 250, Bairro Vila São Judas Tadeu, nesta cidade de Pindamonhangaba-SP.

Realizamos diligências e levantamentos, os quais resultaram em relatório de investigação. Após, a autoridade policial representou pela concessão de mandado de busca e apreensão perante o Poder Judiciário, o que foi concedido. Na data de hoje demos o cumprimento. A casa informada tem entrada por duas ruas, ambas ostentando o nº 250. No mesmo terreno da casa também há um bar; todos os locais têm acesso interno. Chamamos na casa e percebemos que uma pessoa correu. Visando o resguardo de toda equipe entramos no encalço. Localizamos inicialmente Rafael Murano.

Questionado, ele disse não conhecer Sidnei e Joice. Disse que tinha entrado porque iria pegar a chave do imóvel. Ali nada de ilícito foi localizado; Rafael trazia consigo somente um celular. Visualizamos a casa dava acesso interno a outra rua, tudo dentro do mesmo terreno, o que motivou diligências também neste local. Ao chegarmos na porta já visualizamos Joice Martins, esposa/companheira de Sidnei, Colméia, pessoa já identificada durante a investigação de homicídio; questionada,

afirmou que estava na casa somente com a criança, seu filho. Rapidamente vimos Sidnei no interior da residência, precisamente próximo a cozinha mexendo no telhado, momento em que ordenamos que saísse. Ele levantou as mãos e compareceu até a equipe. Neste ato, havendo muitas pessoas na rua, visando o resguardo da integridade de todos, Sidnei foi algemado. Questionado, afirmou que não havia nada de ilícito na casa. Realizamos buscas, conforme ordem judicial, momento em que localizamos uma caixa cheia de munições de calibre 16, precisamente 76 munições, bem como material para municiamento e confecção de munições (pólvora, espuleta, maquinário, etc). Localizamos também uma pequena quantidade de maconha, balança de precisão e anotações semelhantes (dois cadernos e anotações soltas) a realizada no tráfico. Questionada, Joice disse que as munições eram de Sidnei. Continuamos as buscas, localizamos, em cima do telhado da cozinha, local em vimos Sidnei inicialmente, uma pistola calibre 380 com numeração suprimida, e dois carregadores, todos municiados, totalizando 36 munições. Joice disse não saber da existência da arma; Sidnei, por sua vez, afirmou que a arma lhe pertencia; que havia comprado a arma para se defender. Na casa localizamos também cinco celulares; Joice informou que quatro eram dela, mas somente um funcionava; outro era de Sidnei. Localizamos também dois chips de celular. Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante para Sidnei, sendo conduzido para esta Delegacia para também dar cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido. Joice e Rafael também foram trazidos para Delegacia de Polícia; quanto a eles não foi necessário o uso de algemas. Nada mais (ênfase aposta).

Inquirido sob o crivo do contraditório, CARLOS ALBERTO AQUINO DE ALMEIDA confirmou as particularidades da ocorrência, relatando que SIDNEI MONTEIRO FILHO é investigado pelo Setor de Investigação de Pindamonhangaba por delito de homicídio consumado tendo por vítima Eric Brasil, tendo havido em seu desfavor a expedição de mandado de prisão temporária. Disse que, durante a investigação, o acusado foi ouvido, tendo afirmado que residia na casa de sua genitora, mentindo seu endereço; em cumprimento ao mandado de prisão, foi constatado que o acusado não estava no endereço informado, gerando suspeitas de que ele estava foragido; em prosseguimento às investigações, inclusive relativas ao RDO 637/2021, referente à suspeita de tentativa de homicídio cometido por pessoas de vulgo "Colmeia" e "Snoop", na Rua Tenente Sebastião Gomes, nº 250, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão; em cumprimento aos mandados, ao chegarem no local, foi visualizado, pelas frestas da lateral do corredor, edificada com blocos de elemento vazado, que o acusado tentou ocultar algo em cima do telhado da varanda, tendo lhe sido dada a voz de prisão do próprio portão da residência. Asseverou que, inicialmente, estando o portão trancado, a esposa do acusado tentou dificultar o acesso dos policiais à residência, tendo o próprio acusado se rendido e aberto o portão da casa à equipe policial, a qual logrou êxito em encontrar uma pistola calibre 380, dois carregadores municiados e uma caixa contendo diversas munições de calibre 0.28 e de outros calibres, salvo engano; indagado, o acusado admitiu que a arma encontrada se destinava à sua proteção, em razão das ameaças sofridas. Em atendimento às reperguntas da Acusação, disse não se recordar se a arma estava com a numeração suprimida, bem como se houve a localização de uma porção de maconha. Às reperguntas da Defesa, relatou que, afora a arma, nada de interesse concernente ao homicídio foi localizado; disse não possuir informações acerca do calibre do projétil localizado no corpo da vítima do delito de homicídio; afirmou que, em cumprimento aos mandados, constataram que o local dos fatos se tratava de uma casa somente, de numeral 250, onde também estava "Snoop", que lá reside; foi apurada a existência de sinais recentes de reforma no quarto do fundo, cuidando-se da mesma casa, mas que havia sido dividida ao meio por uma parede de blocos; na frente há uma casa de esquina, havendo entrada, em ruas distintas, pela lateral e pela frente, que era onde SIDNEI estava residindo, havendo, inclusive um bar, totalizando-se três compartimentos, mas com apenas um numeral; asseverou que, ao perceber esse detalhe, a equipe migrou para a frente da residência, tendo visualizado SIDNEI tentando esconder a arma; assinalou se tratar de uma residência somente com entradas distintas; disse que não seria possível o acesso, por dentro, da casa de "Snoop" (vulgo de Rafael Murano) para a residência de SIDNEI,

asseverando que, nas circunstâncias da entrada, a equipe acreditou que estava entrando em uma residência somente; afirmou que SIDNEI foi abordado na residência da outra rua, que não a Rua Tenente Sebastião Gomes, nº 250; tendo lhe sido exibida a imagem da residência dos fatos, o depoente confirmou que a diligência foi realizada no referido local; esclareceu que uma porta interna da casa de "Snoop" foi fechada por blocos, a qual dava acesso à residência de SIDNEI (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3QHr1qw>, referido à fl. 211, ênfase aposta).

De forma uníssona, o também policial civil LUIZ ALEXANDRE ANDRADE RIZZATO relatou a mesma dinâmica dos fatos ao ser ouvido na fase policial (fls. 7/8), tendo em juízo asseverado que, em cumprimento a mandado de busca domiciliar e de prisão temporária expedidos em desfavor do acusado, foram localizados armas, munições, drogas e dinheiro, seguindo sua posterior condução à Delegacia de Polícia. Às reperguntas da Acusação, afirmou que réu admitiu a propriedade das armas, munições e droga localizadas na sua residência (oitiva disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico <https://bit.ly/3QHr1qw>, referido à fl. 211, ênfase aposta).

A seu turno, o réu SIDNEI MONTEIRO FILHO, perante a autoridade policial (fls. 12/13), confessou in verbis que: (...) trabalha como "chapeiro" de caminhoneiro; Que, há cerca de uma semana comprou de um desconhecido na estrada um conjunto de apetrechos para recarga de munições e que o kit veio acompanhado de vários cartuchos carregados de calibre dezesseis utilizados em armas de caças, além de chumbos, espoletas e uma porção de pólvora; Que, pretendia revender o kit; Que, já possuía uma pistola de calibre 380 e dois carregadores carregados com munições de mesmo calibre; Que, na tarde de hoje estava em casa, quando percebeu a chegada de policiais civis em sua casa; Que, o interrogando tentou esconder a pistola no forro da casa; Que, os policiais estavam munidos de mandado de busca domiciliar; Que, franqueou a entrada dos policiais na casa; Que, em buscas realizadas nos cômodos da casa, os policiais encontraram o kit de carregar munições e demais cartuchos e acessórios para carregamento; Que, localizaram ainda a pistola com os carregadores e munições, além pequena porção de maconha; Que, os policiais apreenderam ainda os aparelhos telefônicos; Que, a substância entorpecente destinava ao uso próprio; Que, a pistola comprada de um desconhecido para segurança própria (Sic) (ênfase aposta).

Em juízo, o réu SIDNEI MONTEIRO FILHO afirmou que, na data dos fatos, acordou já com os policiais dentro de sua residência. Disse que, em nenhum momento, ele ou sua esposa abriram o portão da residência para os policiais, afirmando que nós acordou com os policiais lá dentro de casa abrindo e estourando o portão e minha mulher saiu discutindo com os policiais (...). Confessou ter adquirido a arma apreendida no local dos fatos em razão de ameaças de morte que vinha sofrendo, informando, ainda, que antes residia com sua genitora e passou a morar na casa de sua esposa. Confessou, ainda, ser proprietário da droga localizada, a qual se destinava ao seu consumo, admitindo ser usuário de maconha. Em atendimento às reperguntas da Acusação, afirmou que possuía dois carregadores da pistola e uma caixa que era de calibre 0.16. Questionado a respeito de possuir munições de outro calibre, informou que, na época, exercia a função de chapeiro, fazendo carga e descarga de caminhões e que, quando comprou a arma, a caixa de munições veio junto. Às reperguntas da Defesa, informou que ele e sua esposa não tiveram a oportunidade de autorizar a entrada dos policiais na residência, afirmando que a equipe mandou sua esposa deitar ao chão, mas como isso não foi possível por ela estar com o filho no colo, os policiais, utilizando de um grande alicate torquês, estouraram o portão. Disse que as casas não possuíam acesso entre si, situando-se em ruas diferentes. Afirmou que, quando foi morar na casa, a edificação já estava pronta, tendo somente ido residir no local em razão das ameaças sofridas, bem como em decorrência da morte de um conhecido. Questionado se o local dos fatos era uma residência somente e que depois tenha sido dividida, afirmou que não havia nada em construção, de forma a que residência já estava dividida; os imóveis possuíam instalação de energia elétrica distintas e possuíam entradas distintas (interrogatório disponível para acesso por meio do aplicativo One Drive, no endereço eletrônico

<https://bit.ly/3QHR1qw>, referido à fl. 211, ênfase aposta).

Não há dúvidas da prática das infrações penais pelo acusado.

A confissão do réu em juízo é válida, porquanto em consonância com as demais provas produzidas no processo.

Não bastasse, é de ressaltar que, no mesmo contexto fático-probatório, os policiais civis, para os quais nada restou comprovado contra a honradez e honorabilidade, tampouco que tivessem qualquer razão escusa para pretender prejudicar o réu, apresentaram depoimentos coesos e harmônicos entre si, não deixando margens à dúvida de que o réu realmente praticou os delitos descritos na denúncia.

Calha registrar a propósito, em complemento ao quanto decidido a fls. 210/211, ser insubsistente a alegação de que a ausência de autorização do acusado para o ingresso dos policiais em sua residência, bem como a inexistência de gravação da referida permissão, viriam a comprometer o farto acerto probatório, na medida em que, paralelamente ao fato de o réu, acompanhado de procurador, ter admitido na fase policial que franqueou a entrada dos agentes em sua casa (fls. 12/13), versão que negou em juízo, é de rigor assinalar que os policiais são agentes públicos, dotados de fé-pública, possuindo valor probante o seu depoimento testemunhal, não se podendo afastar a autoria e materialidade tão somente pela ausência de gravação dos fatos, nos termos em que pretendido pela Defesa nas alegações escritas de fls. 197/207.

Ademais, daquilo que objetivamente é possível extrair da prova oral produzida, o réu foi flagrado pelos policiais civis em poder de uma porção de maconha, quando do cumprimento de mandados de prisão e de busca domiciliar nos autos nº 1501954-98.2021.8.26.0445.

Assinale-se que a alegação de que as drogas se destinavam a consumo pessoal, considerando a versão exposta sob o crivo do contraditório, é verossímil frente à quantidade não expressiva da droga (massa bruta de 13,47g- laudo fls. 224/226 e 241/243).

A confissão nesse aspecto, tanto em sede policial quanto em juízo, confere segurança à condenação.

Vale ressaltar que, embora localizados, no mesmo contexto delitivo, uma balança de precisão e caderno de anotação contábil (fls. 28/30), tais elementos, conquanto indiciários da atividade de traficância, não seriam, por si só, suficientes a configurar a destinação de venda de estupefacientes, tanto que o próprio órgão de acusação promoveu a denúncia, em desfavor do acusado, imputando-lhe o cometimento do delito do art. 28, da Lei 11343/06, e não o de tráfico.

De igual diapasão, não há dúvidas da prática dos crimes previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, e no artigo 12, ambos da Lei 10/826/03.

Como já mencionado alhures, paralelamente à confissão, os policiais civis narraram com clareza a dinâmica dos fatos, informando, com detalhes, as diligências efetuadas, restando configurado que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda uma arma de fogo, qual seja, pistola de calibre .380, com número de série suprimido, de uso permitido, além de dois carregadores contendo 36 (trinta e seis) munições, e outras 76 (setenta e seis) munições de calibre .16, de uso permitido, bem como de substância granulada semelhante a pólvora, de espoletas utilizadas em cartuchos do tipo caça de calibres diversos e de esferas de chumbo utilizados para recarga de cartuchos de caça, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Nesse quadrante, os testemunhos colhidos nas duas fases do processo apresentam completa harmonia entre si e com a integralidade do conjunto probatório formado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 28/30 e 31/33) e laudo de exame pericial das armas de fogo e munições (fls. 98/100, 190/192 e 238/240). Quanto a este documento, os trabalhos realizados pela Polícia Científica foram capazes de atestar que a arma, acompanhada de dois carregadores, com capacidade para 19+1 munições "(...) apresentou teste de eficácia positivo (...)", sendo que os cartuchos possuíam potencialidade lesiva, tendo sido "(...) consumidos em teste de prova", bem como que a pólvora e espoletas apresentaram exame de eficácia "(...) positivo". Assinale-se que o tipo penal em questão é de perigo abstrato, ou seja, espécie de infração penal cuja consumação se dá com a prática da conduta - na espécie, a posse

das armas, munições e demais petrechos -, sendo presumida, ex vi legis, a ocorrência de perigo ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora, neste caso a incolumidade pública e a paz social.

Os crimes de perigo abstrato têm supedâneo no objetivo de evitar a real ocorrência de dano a bens jurídicos, pelo que optou o legislador, legitimamente, por criminalizar condutas potencialmente lesivas desde o seu nascedouro, independentemente da aferição do perigo concreto ao bem jurídico. Por tal razão a lei presume, juris et de jure, que possuir arma de fogo, acessório ou munição, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, gera perigo à sociedade.

De resto, a proibição de portar ou possuir arma de fogo e munições fora dos parâmetros legais é norma penal consolidada em nosso ordenamento jurídico, amplamente divulgada por todos os meios de comunicação. Fato é que, com o advento da Lei nº 10.826/03, o assunto foi exaustivamente explorado e explicado por meio da mídia, não sendo admissível o desconhecimento do réu. Não bastasse isso, conforme dispõe o artigo 21, "caput", primeira parte, do Código Penal: O desconhecimento da lei é inescusável.

A seu turno, a alegação de que tenha lançado mão do armamento para a própria defesa não lhe serve de lenitivo, porquanto não desobriga sejam cumpridas as determinações legais correspondentes. Isso para não dizer que tal interpretação daria espaço para que qualquer sedizente desprotegido tivesse armamento ao arrepio da legislação.

Uma ressalva apenas se faz necessária.

A detenção da arma de fogo, das munições, artefatos e demais petrechos pelo réu se deu em um mesmo contexto fático, devendo-se reconhecer, ao invés do concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal, o concurso formal de crimes, com fulcro no artigo 70, do Código Penal, afigurando-se inviável o reconhecimento da consunção na espécie, porque o réu possuía, autonomamente, como já aludido, além de uma arma com numeração suprimida, calibre .380, com dois carregadores contendo 36 (trinta e seis munições), outras 76 (setenta e seis) munições de calibre .16, bem como artefatos diversos para a confecção de munições, quais sejam, pólvora, espoleta e chumbo, sem que qualquer dos crimes tenha sido meio ou fase para consecução do outro. O réu, em suma, mediante uma ação, cometeu dois delitos, cujos objetos materiais são distintos, tanto que de calibres e espécies diferentes. Forte nessas razões, de rigor a condenação por ambos os crimes em concurso formal.

Nesse sentido, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA -

Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório - Absolvição por atipicidade com fundamento na ausência de lesividade. Inadmissibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes do STJ - Princípio da insignificância. Descabimento - Reconhecimento de mero ilícito administrativo. Impossibilidade. Ausência de comprovação do registro das armas - Estado de necessidade e erro de tipo. Inocorrência - Inviável a desclassificação para o crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases nos mínimos - Confissão. Atenuante inócua. Súmula nº 231 do STJ - Concurso formal (1/6) - Pena de multa calculada em descompasso com o artigo 72 do Código Penal. Conformismo do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) - Regime aberto - Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 02 salários mínimos) - Pagamento das custas. Manutenção - Apelo desprovido.

(...) Restou comprovado que Luís Fernando Santa Rosa, no dia 27 de março de 2017, por volta das 7h15, no Sítio São Judas, localizado no bairro Açaí, na cidade e comarca de Itajobi, possuía, no interior de sua residência, uma espingarda, marca Damas Boston, nº 6897, cano longo, calibre .32; uma garrucha, canos longos, calibre .38, com inscrições "C.P. Viana", "São Paulo", de cabo guarnecido lateralmente por placas de madeira; 04 cartuchos plásticos (vermelhos), marca CBC, calibre .32, íntegros; 01 cartucho metálico (amarelo), marca CBC, calibre .32, íntegro; 02 estojos metálicos (amarelos), marca CBC, calibre .32, vazios e desprovidos das respectivas espoletas; 02 estojos plásticos (vermelhos), marca CBC, vazios e apresentando espoletas detonadas; uma peça metálica, cor cinza, usada para recarga

de munição; um pote plástico contendo 50 gramas de pólvora; 03 potes plásticos contendo 500 gramas de esferas de chumbo; um soquete de madeira, usado na recarga de cartuchos de arma de fogo; 02 medidores plásticos, com escala, usados como dosador de pólvora, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas condições de tempo e local, Luís Fernando possuía, dentro de sua casa, um revólver, marca Taurus, calibre .22, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0000228-66.2017.8.26.0264; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itajobi - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019, ênfase apostas). Traçadas essas balizas, devidamente caracterizadas as infrações penais descritas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, no art. 16, § 1º, inciso IV, e no artigo 12, ambos da Lei 10/826/03, em concurso formal, passo à fixação das penas. Quanto ao crime do art. 28, da Lei nº 11.343/063. Nesse aspecto, considerando a natureza e a quantidade da droga, assim como a confissão e notadamente os maus antecedentes e reincidência derivada de três condenações anteriores (Proc. 0000710-87.2015.8.26.0618 - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, Proc. 0000938-91.2017.8.26.0618 - art. 33, "caput", e art. 28, § 1º, ambos da Lei 11.343/06 e Proc. 0005738-07.2014.8.26.0445 - art. 33, § 2º, e art. 28, "caput", ambos da Lei 11.343/06 - fls. 165/166), sendo duas específicas, fixo a pena em 9 (nove) meses de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o artigo 28, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

B) Quanto ao crime do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Na primeira fase, considerando o sistema trifásico, disciplinado no artigo 68, do Código Penal, a pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo legal, porque as circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que envolveu o porte de arma de fogo com a numeração suprimida e 02 (dois) carregadores contendo 36 (trinta e seis) munições íntegras, além do fato de o réu ser portador de maus antecedentes (Proc. 0005738-07.2014.8.26.0445 - art. 33, § 2º, e art. 28, "caput", ambos da Lei 11.343/06 - fls. 165/166). Assim, negativas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base será fixada 1/6 acima do mínimo legal, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência (Proc. 0000710-87.2015.8.26.0618 - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e Proc. 0000938-91.2017.8.26.0618 - art. 33, "caput", e art. 28 § 1º, ambos da Lei 11.343/06 - fls. 165/166), assim como está presente a confissão em ambas as fases. Isso ponderado, possível a compensação entre as circunstâncias nos termos do artigo 67, do Código Penal, sem repercussão na pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

C) Quanto ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Na primeira fase, considerando o sistema trifásico, disciplinado no artigo 68, do Código Penal, a pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo legal, eis que as circunstâncias e consequências do delito são especialmente gravosas, em razão da quantidade e diversidade dos materiais bélicos apreendidos, além do fato de o réu ser portador de maus antecedentes (Proc. 0005738-07.2014.8.26.0445 - art. 33, § 2º, e art. 28, "caput", ambos da Lei 11343/06 - fls. 165/166), de forma que a pena-base é aumentada no importe de 1/5, restando fixada em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência (Proc. 0000710-87.2015.8.26.0618 - art. 33, § 4º, da Lei 11343/06 e Proc. 0000938-91.2017.8.26.0618 - art. 33 "caput" e art. 28 § 1º, ambos da Lei 11343/06 - fls. 165/166), assim como está presente a confissão em ambas as fases. Isso ponderado, possível a compensação entre as circunstâncias nos termos do artigo 67, do Código Penal, sem repercussão na pena.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição.

Do concurso formal de delitos - art. 16, § 1º, inciso IV, e artigo 12, ambos da Lei 10/826/03.

Por conta do concurso formal, nos termos do artigo 70, do Código Penal, a pena mais

grave, aplicada pelo crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, será aumentada de 1/6, atingindo definitivamente 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Do concurso material de delitos.

Quanto aos crimes acima referidos e aquele do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, trata-se de condutas autônomas praticadas por meio de ações diversas, de forma a configurar o concurso material previsto no artigo 69, do Código Penal, impondo-se a cumulação das reprimendas, o que resulta na aplicação da pena de 9 (nove) meses de prestação de serviços à comunidade e de reclusão pelo período de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, a qual torno concreta ante o esgotamento de circunstâncias a serem consideradas na fixação da reprimenda.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos suficientes sobre a situação econômico-financeira do réu. Considerando que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, além da extensão da reprimenda, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Pelos mesmos motivos, está interdita a concessão do "sursis".

No tocante ao regime inicial de cumprimento, haja vista a quantidade de pena, a dupla reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por fim, consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional fixado, eis que inexistentes informações sobre o comportamento carcerário do acusado para a progressão, nos termos do art. 112, da LEP (Precedente: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº 0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº 0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, o que faço para CONDENAR, pela prática dos crimes tipificados no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, em concurso formal com o artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, o réu SIDNEI MONTEIRO FILHO, já qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 9 (nove) meses de prestação de serviços à comunidade e de reclusão pelo período de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nega-se o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo preso e por continuarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme consignado na decisão que a decretou e nas demais que a sucederam (fls. 69/74, 118/119, 139/140 e 219/220), ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, consideradas as circunstâncias especialmente gravosas dos crimes praticados, já explicitadas quando da primeira fase de dosimetria das penas, bem como ser o réu duplamente reincidente. E mais, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008).

Recomende-se o réu no local onde se encontra recolhido e, havendo apelação, expeça-se guia provisória de execução.

No que tange à arma de fogo, munições, artefatos e demais petrechos apreendidos nos autos (fls. 28/30 e 31/33), DETERMINO sejam encaminhados ao Comando Geral do Exército para destruição, nos termos do artigo 25, "caput", da Lei 10.826/03, com redação dada pela Lei 13.886/19, e da Resolução nº 134/11, do Conselho Nacional de Justiça, cobrando-se o cumprimento da medida.

Quanto aos demais bens que remanescem apreendidos, quais sejam, três celulares (LG e SAMSUNG), chip de operadora Claro, cartão micro-SD, balança de precisão e caderno de anotações (fls. 26/28), inexistindo óbice à eventual condução de trabalhos de investigação pela autoridade policial, caso não haja o competente pedido de

restituição, em consonância com o artigo 123, do Código de Processo Penal, decorrido o prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado, fica declarado o perdimento e liberados para venda em leilão, incineração ou inutilização por outro meio.

Cobre-se, se o caso, a comunicação a este Juízo acerca da incineração das substâncias entorpecentes apreendidas em decorrência destes autos, bem como a remessa do termo próprio.

Após o trânsito em julgado: lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na Unidade Judicial; oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao juízo competente, assim como o que mais se fizer necessário.

Por força do parágrafo 9º do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, devendo eventual gratuidade ser avaliada no momento processual oportuno, quando da execução das penas.

Providencie-se o que mais for necessário.

P.I.C.

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022.

Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA